

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4474/2550

พนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช

โจทก์

นายเปี่ยมหรือเปี่ยม หนูคง กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคหนึ่ง, มาตรา 192 วรรคสี่, มาตรา 212, มาตรา 215

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ จำเลยทั้งสามร่วมกันทำไม้ยาง โดยใช้เลื่อยโซ่ยนต์ภายในบริเวณป่าทะเลน้อย ซึ่งเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ร่วมกันมีไม้ยางอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครอง ร่วมกันแปรรูปไม้ยางและร่วมกันมีไม้ยางแปรรูปโดยไม่ได้รับอนุญาต ขอให้ลงโทษตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ มาตรา 6, 7, 11, 48, 69, 73, 74, 74 ทวิ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฯ มาตรา 42, 54, 63 ป.อ. มาตรา 32, 33, 83, 91 ธิบของกลาง จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ มาตรา 11, 48 วรรคหนึ่ง, 69 วรรคสอง, 73 วรรคสอง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฯ มาตรา 42 วรรคสอง, 54 วรรคหนึ่ง ป.อ. มาตรา 83 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตาม ป.อ. มาตรา 91 ฐานร่วมกันทำไม้ยางโดยไม่ได้รับอนุญาตในเขตสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า อันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดตาม ป.อ. มาตรา 90 จำคุกคนละ 2 ปี ฐานร่วมกันมีไม้ยางอันยังมิได้แปรรูป โดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวง จำคุกคนละ

2 ปี ฐานร่วมกันแปรรูปไม้ยางโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุกคนละ 2 ปี รวมจำคุกคนละ 8 ปี

จากคำพิพากษาศาลชั้นต้นปรากฏว่า ศาลชั้นต้นมิได้ระบุนความผิดฐานร่วมกันมีไม้ยางแปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและกำหนดโทษไว้ในคำพิพากษาคงระบุไว้เพียง 3 ฐานความผิด แต่รวมโทษจำคุกเป็นคนละ 8 ปี ซึ่งน่าจะเป็นความผิดหลงหรือความพลั้งเผลอของศาลชั้นต้นที่มีได้ระบุนความผิดฐานดังกล่าวเอาไว้ในคำพิพากษา ทั้งโจทก์และจำเลยก็มีได้อุทธรณ์ในปัญหานี้ จำเลยทั้งสามคงอุทธรณ์ขอให้รอกการลงโทษเท่านั้น และศาลอุทธรณ์ภาค 8 ก็ได้แก้ไขคำพิพากษาศาลชั้นต้นในปัญหานี้ เพียงแต่เติมข้อความไว้ในวงเล็บต่อท้ายความผิดฐานร่วมกันแปรรูปไม้ยางจำคุกคนละ 2 ปี ในคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่า "ที่ถูกฐานร่วมกันมีไม้ยางแปรรูป จำคุกคนละ 2 ปี ด้วย" ข้อความดังกล่าวเป็นเพียงข้อความที่ศาลอุทธรณ์ภาค 8 ปรับบทฐานความผิดให้ตรงตามคำรับสารภาพของจำเลยทั้งสามตามฟ้องและถูกต้องตรงตามโทษจำคุกที่ศาลชั้นต้นวางไว้ก่อนที่จะลดโทษให้แก่จำเลยทั้งสาม โดยศาลอุทธรณ์ภาค 8 มิได้พิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลยทั้งสามให้สูงขึ้นแต่อย่างใด ตรงกันข้ามศาลอุทธรณ์ภาค 8 ได้แก้ไขโทษที่จะลงแก่จำเลยทั้งสามลดลงจากโทษตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นซึ่งเป็นคุณแก่จำเลยทั้งสามอีกด้วย คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 8 จึงชอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา 212 และไม่เป็นการพิพากษาหรือสั่งเกินคำขอหรือที่มีได้กล่าวในคำฟ้องตาม ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคหนึ่ง และวรรคสี่ ประกอบด้วยมาตรา 215

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ จำเลยทั้งสามร่วมกันทำไม้ยางอันเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. โดยใช้เครื่องเลื่อยยนต์ (ที่ถูกเป็น เลื่อยโซยนต์) เลื่อยออกเป็นท่อนเหลี่ยมและแผ่นจำนวน 2 ท่อน 1 ซีก กับ 12 ชิ้น ภายในบริเวณป่าทะเลน้อยซึ่งเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จำเลยทั้งสามร่วมกันมีไม้ยางอันเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. อันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองจำนวน 2 ท่อน ซึ่งไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขายประทับ โดยจำเลยทั้งสามพิสูจน์ไม่ได้ว่าได้ไม้ดังกล่าวมาโดยชอบด้วยกฎหมาย จำเลยทั้งสามร่วมกันแปรรูปไม้ยางดังกล่าวข้างต้น รวม 2 ชิ้น กับ 1 ซีก ปริมาตรรวม 2.50 ลูกบาศก์เมตร โดยใช้เครื่องเลื่อยยนต์ 2 เครื่อง ขวาน 1 เล่ม ประแจ 6 ตัว ไขควง 4 ตัว โซ่เลื่อยยนต์ 2 เส้น และตลับเมตร 1 อัน ทำการเลื่อยเจาะเจาะไม้ยางดังกล่าวออกเป็นท่อน เหลี่ยมหรือแผ่นอันเป็นการทำให้ไม้เปลี่ยนรูปและขนาดไปจากเดิม และจำเลยทั้งสามร่วมกันมีไม้ยางแปรรูปจำนวน 12 ชิ้น กับ 1 ซีก ปริมาตรรวม 2.50 ลูกบาศก์เมตร ดังกล่าวข้างต้นไว้ในความครอบครองของจำเลยทั้งสามซึ่งเกินกว่า 0.20 ลูกบาศก์เมตร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และไม่ได้รับยกเว้นตามกฎหมาย เจ้าพนักงานจับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้พร้อมกับยึดเครื่องเลื่อยยนต์ 2 เครื่อง ขวาน 1 เล่ม ประแจ 6 ตัว ไขควง 4 ตัว โซ่เลื่อยยนต์ 2 เส้น ตลับเมตร 1 อัน ไม้ยางที่ยังมิได้แปรรูป 2 ท่อน และไม้ยางที่ได้แปรรูปแล้วจำนวน 12 ชิ้น กับ 1 ซีก อันเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเลยทั้งสามใช้ในการกระทำความผิดและเป็นทรัพย์สินที่มีไว้เนื่องจากการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นของกลาง และต่อมาวันที่ 10 มีนาคม 2548 จำเลยที่ 3 เข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนขอให้ลงโทษ จำเลยทั้งสามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 11, 48, 69, 73, 74, 74 ทวิ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 มาตรา 42, 54, 63 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 83, 91 ธิบของกลาง

จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 11, 48 วรรคหนึ่ง, 69 วรรคสอง, 73 วรรคสอง พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 มาตรา 42 วรรคสอง, 54 วรรคหนึ่ง ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานร่วมกันทำไม้ยางในเขตสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกคนละ 2 ปี ฐานร่วมกันมีไม้ยางมิได้แปรรูป จำคุกคนละ 2 ปี ฐานร่วมกันแปรรูปไม้ยาง จำคุกคนละ 2 ปี (ที่ถูก ฐานร่วมกันมีไม้ยางแปรรูป จำคุกคนละ 2 ปี ด้วย) รวมจำคุกคนละ 8 ปี จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา นับว่าเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้คนละกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกคนละ 4 ปี ริมของกลาง

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์ขอให้รื้อการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิพากษาแก้เป็นว่า จำคุกจำเลยทั้งสามกระทงละคนละ 1 ปี รวม 4 กระทง เป็นจำคุกคนละ 4 ปี เมื่อลดโทษให้คนละกึ่งหนึ่งแล้วคงจำคุกคนละ 2 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสามฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อมวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยทั้งสามฎีกาว่า ศาลชั้นต้นมิได้พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสามในข้อหาร่วมกันมีไม้ยางแปรรูปโดยไม่ได้รับอนุญาต และโจทก์ไม่ได้อุทธรณ์ให้ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสาม ฐานร่วมกันมีไม้ยางแปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต เฉพาะข้อหาไม้

ยางแปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงถึงที่สุด ศาลอุทธรณ์ภาค 8 จะยก
ขึ้นมาลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสามไม่ได้ คงจำคุกได้เฉพาะฐานร่วมกันทำไม้ยางในเขต
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ฐานร่วมกันมีไม้ยางมิได้แปรรูป และฐานร่วมกันแปรรูป
ไม้ยาง จำคุกคนละ 1 ปี รวม 3 กระทั่ง เป็นจำคุกคนละ 3 ปี เมื่อลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
แล้ว คงจำคุกคนละ 1 ปี 6 เดือน มิใช่จำคุกจำเลยทั้งสามกระทั่งละคนละ 1 ปี รวม
4 กระทั่ง เป็นจำคุก 4 ปี นั้น เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันกระทำ
ความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ จำเลยทั้งสามร่วมกันทำไม้ยาง อัน
เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. โดยใช้เลื่อยโซ่ยนต์ภายในบริเวณป่าทะเลน้อยซึ่งเป็น
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ร่วมกันมีไม้ยางอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครอง ร่วมกันแปรรูป
ไม้ยางและร่วมกันมีไม้ยางแปรรูปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และไม่
ได้รับยกเว้นตามกฎหมาย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา
6, 7, 11, 48, 69, 73, 74, 74 ทวิ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ.2535 มาตรา 42, 54, 63 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 83, 91 ธิ
ของกลาง จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า
จำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 11, 48 วรรค
หนึ่ง, 69 วรรคสอง, 73 วรรคสอง พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ.2535 มาตรา 42 วรรคสอง, 54 วรรคหนึ่ง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83
การกระทำของจำเลยทั้งสามเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็น
กระทัความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานร่วมกันทำไม้ยางโดย
ไม่ได้รับอนุญาตในเขตสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า อันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อ
กฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษ
หนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกคนละ 2 ปี ฐานร่วมกันมีไม้
ยางอันยังมิได้แปรรูปโดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวง จำคุกคนละ 2 ปี ฐานร่วมกัน
แปรรูปไม้ยางโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกคนละ 2 ปี รวมจำคุกคนละ 8 ปี จากคำ

พิพากษาศาลชั้นต้นดังกล่าวปรากฏว่าศาลชั้นต้นมิได้ระบุความผิดฐานร่วมกันมีไม้
ยางแปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและกำหนดโทษไว้ในคำพิพากษา คง
ระบุไว้เพียง 3 ฐานความผิด แต่รวมโทษจำคุกเป็นคนละ 8 ปี ซึ่งน่าจะเป็นความผิด
หลงหรือความพลั้งเผลอของศาลชั้นต้นที่มีได้ระบุความผิดฐานดังกล่าวเอาไว้ในคำ
พิพากษา ทั้งโจทก์และจำเลยทั้งสามก็ได้อุทธรณ์ในปัญหานี้ จำเลยทั้งสามคง
อุทธรณ์ขอให้รอกการลงโทษเท่านั้น และศาลอุทธรณ์ภาค 8 ก็ได้แก้ไขคำพิพากษา
ศาลชั้นต้นในปัญหานี้ เพียงแต่เติมข้อความไว้ในวงเล็บต่อท้ายความผิดฐานร่วมกัน
แปรรูปไม้ยาง จำคุกคนละ 2 ปี ในคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่า "ที่ถูกระบุร่วมกันมีไม้
ยางแปรรูป จำคุกคนละ 2 ปี ด้วย" ข้อความดังกล่าวเป็นเพียงข้อความที่ศาลอุทธรณ์
ภาค 8 ปรับบทฐานความผิดให้ตรงตามคำรับสารภาพของจำเลยทั้งสามตามฟ้องและ
ถูกต้องตรงตามโทษจำคุกที่ศาลชั้นต้นวางไว้ก่อนที่จะลดโทษให้แก่จำเลยทั้งสาม
โดยศาลอุทธรณ์ภาค 8 มิได้พิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลยทั้งสามให้สูงขึ้นแต่อย่างใด
ตรงกันข้ามศาลอุทธรณ์ภาค 8 ได้แก้ไขโทษที่จะลงแก่จำเลยทั้งสามลดลงจากโทษ
ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นซึ่งเป็นคุณแก่จำเลยทั้งสามอีกด้วย คำพิพากษาของศาล
อุทธรณ์ภาค 8 จึงชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 212
และไม่เป็นการพิพากษาหรือสั่งเกินคำขอหรือที่มีได้กล่าวในคำฟ้องตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคหนึ่ง และวรรคสี่ ประกอบด้วย
มาตรา 215 ฎีกาของจำเลยทั้งสามข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่จำเลยทั้งสามฎีกาขอให้รอกการลงโทษให้แก่จำเลยทั้งสามนั้น เห็นว่า
จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้เลื่อยโซยนต์ 2 เครื่อง ในการทำไม้ยางอันเป็นไม้หวงห้าม
ประเภท ก. ในเขตสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านับว่าเป็นการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่าของประเทศชาติ พฤติการณ์ของจำเลย
ทั้งสามถือเป็นเรื่องร้ายแรง แม้จำเลยทั้งสามจะไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนและมี
ภาระต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูครอบครัว ก็ยังไม่เพียงพอที่จะรอกการลงโทษจำคุกให้แก่

จำเลยทั้งสาม ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสามโดยไม่รอลงโทษให้ นั้นเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งรูปคดีแล้ว ไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข ฎีกาของจำเลยทั้งสามข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน

(ศุภชัย สมเจริญ-อภิชิต สุข์คานนท์-ฐานันท์ วรรณโกวิท)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักวิชาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>